

Tingent AB (publ) Allmänna Villkor för utförande av konsulttjänster

Version: 2019-10-25

1. Inledning

1.1 Tingent AB (publ) (nedan kallad Tingent) säljer konsulttjänster till sina kunder (nedan kallade Slutkunden). För utförande av Slutkundens uppdrag anlitar Tingent externa konsulter (nedan kallade Leverantören). Tingent träffar i eget namn ett uppdragsavtal om utförande av uppdraget med Slutkunden respektive Leverantören. Uppdragsavtalet mellan Tingent och Leverantören kallas nedan Uppdragsavtalet och det uppdrag som Leverantören ska utföra kallas Uppdraget.

2. Avtalshandlingar

2.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan Tingent och Leverantören tillsammans med följande avtalshandlingar:

1. Uppdragsavtalet
2. Slutkundens villkor (som Leverantören läst och tagit del av)
3. Tingent AB:s (publ) Allmänna Villkor för utförande av konsulttjänster (detta dokument)

2.2 Om det i avtalshandlingarna förekommer motstridiga bestämmelser, gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, Uppdragsavtalet före villkoren och villkoren sinsemellan i ovan angivna ordning.

3. Personal

3.1 Den eller de konsulter som ska utföra Uppdraget ska vara anställd av Leverantören.

3.2 Leverantören ansvarar för att den eller de konsulter som ska utföra Uppdraget besitter tillräcklig kompetens för Uppdraget i fråga.

3.3 Leverantören äger endast rätt att efter godkännande från Tingent och Slutkunden, ersätta i Uppdragsavtalet angiven konsult med annan konsult för utförande av Uppdraget. Den ersättande konsulten ska äga minst samma kompetens inom aktuellt område som ersatt konsult.

3.4 Vid sjukdom hos konsult som ska utföra Uppdraget ska Leverantören efter bästa förmåga tillhandahålla lämplig ersättare. Den ersättande konsulten ska äga minst samma kompetens inom aktuellt område som ersatt konsult.

4. Tidsplan

4.1 Leverantören ska inom ramen för den överenskomna tidsplanen utföra Uppdraget som är specificerat i Uppdragsavtalet.

5. Betalning och fakturering

5.1 Tingent ska betala Leverantören skriftligen överenskommen ersättning i enlighet med Uppdragsavtalets villkor. Oavsett förändring av Uppdragets art, omfattning eller längd ska

Leverantörens ersättning förbli oförändrad såvida annat inte skriftligen avtalats. Detta gäller även om Leverantören byter ut konsulten för fullgörande av samma Uppdrag eller om Leverantören får annat uppdrag av Slutkunden än det av Tingent förmedlade Uppdraget. Sker ersättning mot löpande räkning erhålls ersättning vid utbyte av konsult endast i den utsträckning Tingent erhåller ersättning enligt avtalet med Slutkunden.

5.2 I de fall Leverantören ej erhållit betalning för utfört arbete av det skälet att Tingent ej erhållit betalning från Slutkunden, kan Tingent, på Leverantörens begäran, bekostnad och risk, vidtaga erforderliga åtgärder för indrivning av den kundfordran mot Slutkunden som hänför sig till Leverantörens arbete. Tingent förbehåller sig däremot rätten att själv avgöra om Tingent ska vidta sådan indrivningsåtgärd mot Slutkunden. Leverantören ska vara beredd att tillhandahålla av Tingent begärd säkerhet för eventuella rättegångskostnader mot Slutkunden i de fall rättsliga åtgärder ska vidtas på anmodan av Leverantören.

5.3 Leverantören har inte rätt att debitera fakturerings-, administrations- eller förseningsavgifter som inte särskilt avtalats.

6. Vissa särskilda åtaganden för Leverantören

6.1 Leverantören ansvarar för att vid var tid inneha giltig F-skattesedel.

6.2 Leverantören ansvarar för att tillhandahålla uppgifter om Leverantörens anställda är riktiga. Sådana uppgifter faller under dataskyddsförordningen (GDPR) och Leverantören svarar för uppgifternas riktighet, att de personer som registrerats samtycker därtill och att information om de registrerade uppgifterna tillställs respektive person.

6.3 Leverantören ska följa Slutkundens vid var tid gällande säkerhetsföreskrifter inklusive men ej begränsat till föreskrifter om IT-användning.

7. Ansvar

7.1 Leverantören åtar sig att hålla Tingent och/eller Slutkunden skadeslösa för samtliga skador som Tingent och/eller Slutkunden kan komma att åsamkas i samband med Leverantörens, eller Leverantörens anställda eller av andra uppdragstagare som anlitats av Leverantören, fullgörande av Uppdraget eller i övrigt på grund av bristande uppfyllelse av förpliktelser i detta Uppdragsavtalet, under förutsättning att sådana skador inte är orsakade av Tingent och/eller Slutkunden själva. Leverantörens skadeståndsansvar gentemot Tingent för sådana skador hos Tingent eller Slutkunden är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger eller Slutkundens villkor innefattar ansvar för indirekta skador, begränsade till direkta skador.

7.2 Är det fel i Leverantörens arbete ska Leverantören omedelbart avhjälpa felet på egen bekostnad.

7.3 Tingents skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till direkta skador och vad som kan komma att falla ut under tillämplig ansvarsförsäkring, dock högst ett belopp motsvarande tre prisbasbelopp.

7.4 Anspråk på ersättning gentemot Tingent kan inte göras gällande med mindre än att talan väcks inom tre (3) månader från den dag skada inträffat eller då Leverantören fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.

8. Force Majeure

8.1 Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt Uppdragsavtalet väsentligen försvåras eller

förhindras på grund av omständighet som part inte kunnat råda över och som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Uppdragsavtalets ingående och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Slutkunden erhåller löpande den exklusiva och, i tid och rum oinskränkta, äganderätten till eventuella resultat vid Leverantörens utförande av Uppdraget och dess beståndsdelar, inklusive men inte begränsat till idéer, know how, data, dokumentation, rapporter, koncept, mjukvara, processer, metoder, tekniker, innehåll, grafik, användargränssnitt, skript och den programvara som används i Uppdraget inklusive rätten att fritt, självt eller genom annan, ändra, överlåta och/eller vidarelicensiera detsamma.

9.2 Leverantören garanterar att resultatet som Slutkunden erhåller i och med Uppdragets genomförande ej på något sätt gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

10. Försäkring

10.1 Leverantören ska under uppdragstiden för Uppdraget inneha en ansvarsförsäkring, omfattande utökat skydd för ren förmögenhetsskada vid konsultverksamhet, som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt och dessa Allmänna villkor. Leverantören ska på begäran av Tingent kunna uppvisa försäkringsbrev eller annat bevis om att försäkringen gäller under uppdragstiden.

10.2 Leverantören ska inneha försäkring till ett betryggande belopp för sin verksamhet.

10.3 I de fall då Leverantören ej har uppvisat försäkringsbrev enligt p 10.1 förbehåller sig Tingent rätten att innehålla betalningen för inestående fakturor.

11. Sekretess

11.1 Leverantören förbinder sig att under Uppdraget och under en tid av tio år efter dess avslut inte utan Tingents skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form), om Tingent eller Slutkundens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än Leverantörens fullgörande av sina åtaganden enligt Uppdragsavtalet. Information som Tingent angivit vara konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet. Leverantören åtar sig att säkerställa att Leverantörens anställda, konsulter, underleverantörer och andra som får tillgång till sådan information som anges häri ska ikläda sig skyldigheter vars innehåll ska motsvara denna punkt.

11.2 Sekretessskyldigheten gäller inte sådan information som Leverantören kan visa blivit känd för Leverantören på annat sätt än genom Uppdragsavtalet eller som är allmänt känd. Sekretessskyldigheten gäller inte heller när Part enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

12. Förtida upphörande

12.1 Tingent har rätt att säga upp Uppdragsavtalet helt eller delvis, avseende ännu inte utförda delar för det fall Slutkunden säger upp Tingents uppdrag till upphörande. Sögs avtalet upp utgår ersättning till Leverantören för det arbete som Leverantören utfört och som Slutkunden godkänt.

12.2 Tingent äger rätt att skilja Leverantören från Uppdraget med omedelbar verkan om Leverantören befinns ha brutit mot Uppdragsavtalet, Slutkundens villkor för Uppdraget eller dessa Allmänna villkor, liksom om Leverantören befinns vara på obestånd eller inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övrigt som enligt lag eller kollektivavtal åvilar Leverantören. Leverantören är därvid skyldig att redovisa och överlämna samtliga i anledning av Uppdraget erhållna och utarbetade handlingar.

13. Överlåtelse av avtal

13.1 Part får inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor utan motpartens skriftliga godkännande.

14. Ändringar och tillägg

14.1 Ändringar i och tillägg till Tingents Uppdragsavtal och dessa Allmänna villkor ska för att vara gällande vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för parterna.

14.2 Även förändring av det specifika Uppdragets omfattning, art och längd ska överenskommas skriftligen.

15. Övrigt

15.1 För det fall något av dessa villkor ska anses ogiltigt ska detta ej påverka villkor eller Uppdragsavtalet i dess helhet. Den ogiltiga delen ska ersättas med ett giltigt villkor som så långt som möjligt uppfyller intentionerna med det ogiltiga villkoret.

15.2 Villkor gällande förändring av ersättningsnivåer, exempelvis gällande indexuppräknings, är ej tillämpliga på Uppdragsavtalet.

15.4 Konsulten får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för denne i något som gäller det avtalade Uppdraget.

15.5 Leverantören har läst igenom och godkänt Tingents Privacy Policy.

15.6 Parterna är i alla avseenden självständiga näringsidkare som bedriver verksamhet för egen räkning och på egen risk. Såvida inte annat uttryckligen överenskommit är ingen part berättigad att sluta avtal i den andra partens namn eller för den andra partens räkning eller på annat sätt ikläda den andra parten några förpliktelser. Till undvikande av missförstånd innebär detta att Tingent ej ikläder sig något arbetsgivaransvar gentemot Leverantören.

16. Tvist och tillämplig lag

16.1 Tvist rörande tillkomsten eller tillämpningen av Uppdragsavtalet och dessa villkor samt annan tvist rörande rättsförhållanden i anledning av Uppdragsavtalet ska slutligt avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

16.2 Svensk materiell rätt ska gälla för Uppdragsavtalet och dessa villkor.